АВТОТРЕЙДИНВЕСТ

ДОГОВОР № ____

г. Смоленск **Дата:**

Физическое лицо **(Ф.И.О.),** паспорт **(номер паспорта),** выдан (**орган и дата выдачи**), именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и **Общество с ограниченной ответственностью "АВТОТРЕЙДИНВЕСТ",** в лице директор **Кофановой Людмилы Витальевны,** паспорт **(номер паспорта),** выдан (**орган и дата выдачи**), действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель по поручению Заказчика оказывает услуги по перевозке и доставке автомобиля **(марка и модель)** а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Заказчик дает согласие на обработку, хранение и использование его персональных данных Исполнителем.

1.3. В рамках исполнения обязанностей по настоящему Договору Исполнитель осуществляет комплекс услуг:

- Консультация и поиск по заданию Заказчика информации о предложениях транспортных средствна торговых площадках и регионах, соответствующих заявке Заказчика;
- Содействие Заказчику в заключении договора покупки транспортного средства, в передаче и получении документов по такому договору. Помощь в оформлении комплекта документов;
- Контроль доставки автомобиля до места доставки.

1.4. Исполнитель предоставляет Заказчику информацию по автомобилю в любой удобной форме:

- в устной форме, в том числе посредством телефонной или иной голосовой связи;
- в письменной форме на бумажном носителе;
- в электронном виде (электронная почта, мессенджеры – WhatsApp, Telegram);
- допустимо предоставление информации как на русском, так и на любом иностранном языке.

1.4.1. Стороны пришли к соглашению, что переписка посредством приложений является надлежащим обменом информации по договору.

1.4.2. Заказчик подтверждает, что предоставленные Исполнителю вместе с иными данные в мессенджерах и электронной почте являются актуальными для информирования.

1.4.3. Исполнитель оказывает Заказчику консультации по поводу покупки транспортного средства, поясняет соответствующие права и обязанности, возникающие между Заказчиком и продавцом автомобиля.

1.5. Стоимость выбранного Заказчиком автомобиля включает в себя оплату услуг по перевозке и включает в себястоимость приобретаемого транспортного средства, доставки и сопутствующих платежей по таможенному оформлению, постановке на учет и др., уплачиваемых Заказчиком лично от своего имени.

АВТОТРЕЙДИНВЕСТ

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. **Заказчик имеет право**:

2.1.1. Составлять задание Исполнителю в рамках услуг, корректировать его содержание по согласованию с Исполнителем;

2.1.2. Не совершать никаких действий, препятствующих исполнению настоящего Договора;

2.1.3. Требовать от Исполнителя сохранения конфиденциальности информации, полученной от Заказчика в ходеоказания информационных услуг.

2.2. **Заказчик обязуется**:

2.2.1. Произвести оплату автомобиля банковским переводом на счет продавца на основании инвойса от продавца автомобиля, полученного (инвойса) через Исполнителя в электронном варианте по любому из средств связи.

2.2.2. Уплатить полную стоимость таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, на основании предоставленной таможенной документации через Исполнителя в электронном варианте по любому из средств связи.

2.2.3. Оплата финансовых операций по автомобилю, перечисляется Заказчиком на счет брокера, однако ответственность за указанные денежные средства перед Заказчиком несет Исполнитель.

2.2.4. Своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы и информацию для наиболее качественного оказания услуг по настоящему Договору;

2.2.5. Производить оплату оказываемых Исполнителем услуг в сроки, в порядке и размере, предусмотренном условиями настоящего Договора;

2.2.6. Выполнить все необходимые действия и формальности, связанные с покупкой транспортного средства, втом числе своевременно произвести оплату автомобиля и его доставку, а также все расходы, связанные с таможенной очисткой;

2.2.7. В случае наличия дефектов ТС при его передаче Заказчику составить и подписать акт осмотра транспортного
средства с фиксацией наличия дефектов в день передачи транспортного средства.

2.2.8. Подписать акт оказанных / выполненных/ Исполнителем услуг и направить его Исполнителю в течение 10(десяти) календарных дней с момента вручения или направления Заказчику акта выполненных услуг. Если в течение указанного срока Заказчик не направил подписанный акт выполненных услуг Исполнителю и не направил возражения, то услуги Исполнителя считаются принятыми без замечаний, а акт – подписанным.

2.2.9. Стороны пришли к соглашению считать Акт выполненных услуг действительным с факсимильной копиейпечати и подписи.

2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. При отсутствии своевременной оплаты со стороны Заказчика приостановить оказание ему услуг.

2.4. Исполнитель обязуется:

2.4.1. Предоставлять Заказчику информацию в соответствии с заявкой Заказчика в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;

2.4.2. Обеспечить сохранность документации, переданной ему Заказчиком для оказания услуг;

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Стоимость услуг Исполнителя входит в общую стоимость работ по принципу «под ключ». В случае, если между Заказчиком и Исполнителем индивидуально согласованы дополнительные услуги, их перечень, условия оказания и стоимость подлежат обязательному отражению в Приложении №1 к настоящемоу договору.

3.2. Оплата стоимости услуг Исполнителя по настоящему Договору осуществляется в российских рублях.

3.3. Оплата за услуги Исполнителя производится в полном размере в день доставки автомобиля.

3.4. Дополнительные услуги, не предусмотренные настоящим договором, оплачиваются по согласованию Сторон.

3.5. После подписания договора об указания услуг и до получения автомобиля, Заказчик обязуется оплатить стоимость растаможки автомобиля, стоимость растаможки рассчитывается в день составления договора. Заказчик рассчитывается за автомобиль по факту выкупа.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственности за неисполнение условий Договора, если это неисполнение вызвано обстоятельствами, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными средствами (обстоятельства непреодолимой силы).

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору по вине Заказчика, уплаченныеза услуги по настоящему договору Заказчиком деньги не возвращаются.

4.4. Исполнитель несет ответственность за:

- **сохранность и состояние автомобиля до момента передачи автомобиля Заказчику;**
- **описания автомобилей, предоставленные продавцами, лизинговыми компаниями и иными торговыми площадками, размещенными в Интернет-ресурсах;**
- **несоответствие состояния автомобиля с описанием, предоставленным продавцами, лизинговыми компаниями и иными торговыми площадками, размещенными в интернет-ресурсах;**
- **повреждения, которые возникают в ходе естественной эксплуатации автомобиля (сколы лакокрасочного покрытия на бамперах, капоте, крыльях, зеркалах, мелкие сколы на лобовом стекле), которые могут возникнуть под воздействием песчинок и мелких камешков;**
- **естественный износ деталей и агрегатов автомобиля вследствие его предшествующей и последующей эксплуатации;**

4.5. В случае не соответствии автомобиля в момент проверки машины Заказчиком состоянию указанному в приложении № 1 к настоящему договору Исполнитель обязуется возместить все внесённые Заказчиком средства которые были оплачены до получения автомобиля, не позднее, чем 24 часа с момента выявления Заказчиком дефектов.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны Сторонами либо уполномоченными представителями Сторон.

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.

5.3. Все споры между сторонами, возникшие при исполнении, изменении или расторжении настоящего Договора, решаются посредством переговоров. При недостижении согласия спорные вопросы передаются на рассмотрение

АВТОТРЕЙДИНВЕСТ

соответствующего суда Российской Федерации. Срок рассмотрения претензий сторон друг к другу устанавливается в течении 3 (трёх) календарных дней с даты получения претензии.

5.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты его составления и оплаты стоимости услуг Исполнителя Заказчиком и действует до полного исполнения обязательств.

5.5. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. Стороны настоящего договора допускают использование аналогов собственноручных подписей уполномоченных должностных лиц Исполнителя, т.е. графическое воспроизведение указанной подписи средствами копирования, при заключении настоящего договора, дополнительных соглашений к нему, а также на иных юридически значимых документах, оформляемых в рамках настоящего договора.

5.7. Время доставки автомобиля занимает от 2 до 10 дней.

5.8. Стоимость автомобиля посчитана под ключ с учётом доставки, растаможки и всех таможенных платежей.

5.9. Растаможка высчитывается от максимальной стоимости автомобиля.

5.10. Исполнитель гарантирует исправность транспортного средства в течение одного месяца с момента передачи Заказчику или до достижения пробега 1500 километров (в зависимости от того, что наступит ранее). Гарантия распространяется только на устранение заводских дефектов основных узлов и агрегатов транспортного средства.

6. АДРЕСА СТОРОН

Исполнитель:	**Заказчик:**
ООО « АВТОТРЕЙДИНВЕСТ » **Юридический адрес:** 214006, Смоленская область, г. о. город Смоленск, г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 44, оф. 105 **ОГРН** 1226700020271 **ИНН** 6732238080 **КПП** 673201001 **ОКПО** 55677675	Ф.И.О **Прописка**: **Паспорт:** **Тел:**

АВТОТРЕЙДИНВЕСТ

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Примечание: *личность Заказчика установлена и проверена по его (её) паспорту*

Приложение

№ 1 к Договору **№ ____**

Требования Заказчика к транспортному средству

Заказчик (ФИО)	
Регион поиска и покупки автомобиля (Европа)	
Марка и модель	
Год выпуска	
Объем двигателя	
КПП	
Тип топлива	
Пробег до, км	
VIN	
Цвет	
Максимальная стоимость автомобиля под ключ вместе с услугами и регистрацией эквивалентная рублям	Стоимость растаможки со всеми таможенными платежами _____ российских рублей. Стоимость автомобиля _____ российских рублей. Общая сумма к оплате за автомобиль под ключ _____ российских рублей.
Место доставки	

Исполнитель: ООО **«АВТОТРЕЙДИНВЕСТ»**

Заказчик:

_____

(подпись)

_____

(подпись)

АВТОТРЕЙДИНВЕСТ